



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

IMPUESTO A LA RENTA E IVA

CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS A LA RENTA / DL 824

1. IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA (ART.20)
2. IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORÍA(ART.42)
3. IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO(ART.52)
4. IMPUESTO ADICIONAL(ART.58)
5. OTROS IMPUESTOS(ART.21)

TIPOS DE PERSONAS:

PERSONAS NATURALES :

PERSONAS NATURALES SIN GIRO DE PRIMERA
CATEGORIA

PERSONAS NATURALES CON GIRO DE PRIMERA
CATEGORIA (EMPRESARIOS INDIVIDUALES)

TIPOS DE PERSONAS:

PERSONAS JURIDICAS:

DEBEN TENER UN CONTRATO SOCIAL (ESCRITURA)

- ✓ SOCIEDAD ANONIMAS
- ✓ SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- ✓ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- ✓ SOCIEDADES POR ACCIONES
- ✓ COMUNIDADES

CONCEPTOS :

- Renta : los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban, devenguen o atribuyan, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación.
- Renta devengada: aquélla sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de su actual exigibilidad y que constituye un crédito para su titular.

CONCEPTOS :

- Renta percibida: es aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. Debe, asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación se cumple por algún modo de extinguir distinto al pago.
- Capital efectivo: el total del activo con exclusión de aquellos valores que no representan inversiones efectivas, tales como valores intangibles, nominales, transitorios y de orden.

CONCEPTOS :

- Año calendario: el período de doce meses que termina el 31 de diciembre.
- Año comercial: el período de doce meses que termina el 31 de diciembre, en los casos de término de giro, del primer ejercicio del contribuyente.
- Año tributario: el año en que deben pagarse los impuestos de esta ley.

CONCEPTOS :

- “Por capital propio tributario”, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, a valores tributarios, que posee una empresa. Dicho capital propio se determinará restando al total de activos que representan una inversión efectiva de la empresa, el pasivo exigible, ambos a valores tributarios. Para la determinación del capital propio tributario deberán considerarse los activos y pasivos valorados conforme a lo señalado en el artículo 41, cuando corresponda aplicar dicha norma.

RENTAS DE FUENTE CHILENA - EXTRANJERA

Toda persona domiciliada o residente en Chile, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entradas esté situada dentro del país(Chilena) o fuera de él(extranjera), y las personas no residentes en Chile estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas cuya fuente esté dentro del país(Chilena).

Toda persona extranjera que constituya domicilio o residencia en el país, durante los tres primeros años contados desde su ingreso a Chile sólo estará afecto a los impuestos que gravan las rentas obtenidas de fuentes chilenas. Este plazo podrá ser prorrogado por el Director Regional en casos calificados. A contar del vencimiento de dicho plazo o de sus prórrogas, se aplicará, y se gravará tanto las rentas de fuente chilena como extranjera.

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Los regímenes tributarios están contenidos en la ley de Impuesto a la Renta, en su artículo 14, donde un conjunto de normas regula las actividades afectas al impuesto de primera categoría y los impuestos finales(IGC o IA)

- La importancia de los regímenes:
 - Tipo de Contabilidad
 - Registros Obligatorios
 - Tributación del Impuesto Global o Adicional (Impuestos finales)
 - Determinación de la base imponible del artículo 20, Impuesto de Primera Categoría

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

- Régimen general Semi integrado 14 A)
- Régimen Pro pyme General 14 D) 3
- Régimen Pro pyme Opcional transparente 14 letra D) número 8
- Otros regímenes 14 letra B 1) y B 2)

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR-TASAS

- Régimen general 14 A): 27%
- Régimen Pro pyme General 14 D): 25% General, excepcional: 12,5% Ley N° 21.755/2025 A.C. 2025-2026-2027 y 15% A.C. 2028
- Otros regímenes 14 letra B 1) y B 2): 25% General

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Régimen 14 letra A) Semi integrado:

- Determinan su renta efectiva en base a contabilidad completa(libro diario, mayor e inventario balances, otros)
- Se aplica la tasa del 27% del artículo 20 inciso primero.
- Su base imponible corporativa se determina con la Renta Líquida Imponible, artículo 29 al 33
- Sus dueños o propietarios pagan los impuestos finales en base a retiros, distribuciones o remesas, con imputación parcial de un 65% de crédito de primera categoría.(Débito fiscal del 35%)
- Sin requisitos de entrada

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Régimen 14 letra A) Semi integrado “Los obligados”

- Sus ingresos netos promedio superan las 75 mil UF
- Su capital inicial es superior a 85 mil UF
- En sus ingresos del giro, están incorporados en más de un 35% ingresos provenientes de actividades del artículo 20 número 1 y 2.
- Sus dueños de acuerdo al artículo 8 número 17, sobrepasan como controladores o dueños mayoritario en conjunto con todas sus empresas donde tienen participación más de 75 mil UF de ingresos.

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Régimen 14 letra A) Semi integrado

1. Contabilidad: Renta efectiva con contabilidad completa
2. Registros: Rentas empresariales(RAI; DDAN; REX; SAC y STUT), podrían liberarse si no mantienen registro REX.
3. Tributación del impuesto global o adicional (Impuestos finales):Retiros, distribuciones o remesas a los socios, accionista o empresarios individuales con un 65% del crédito de primera categoría.(Castigo de un 35% del crédito)
4. Determinación de la base imponible del artículo 20: Renta líquida imponible calculada de acuerdo con los artículos 29 al 33 de la LIR.(Renta percibida y devengada)

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

ARTÍCULO 14 D)

Se aplicará un régimen especial para incentivar la inversión, capital de trabajo y liquidez de las Pymes, denominado Régimen Pro Pyme

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Concepto de PYME Artículo 14 letra D) número 1.

Para efectos de este régimen, se entenderá por Pyme, aquella empresa que reúna las siguientes condiciones copulativas:

1.- Que el capital efectivo al momento del inicio de sus actividades no exceda de 85.000 unidades de fomento, según el valor de esta al primer día del mes de inicio de las actividades.

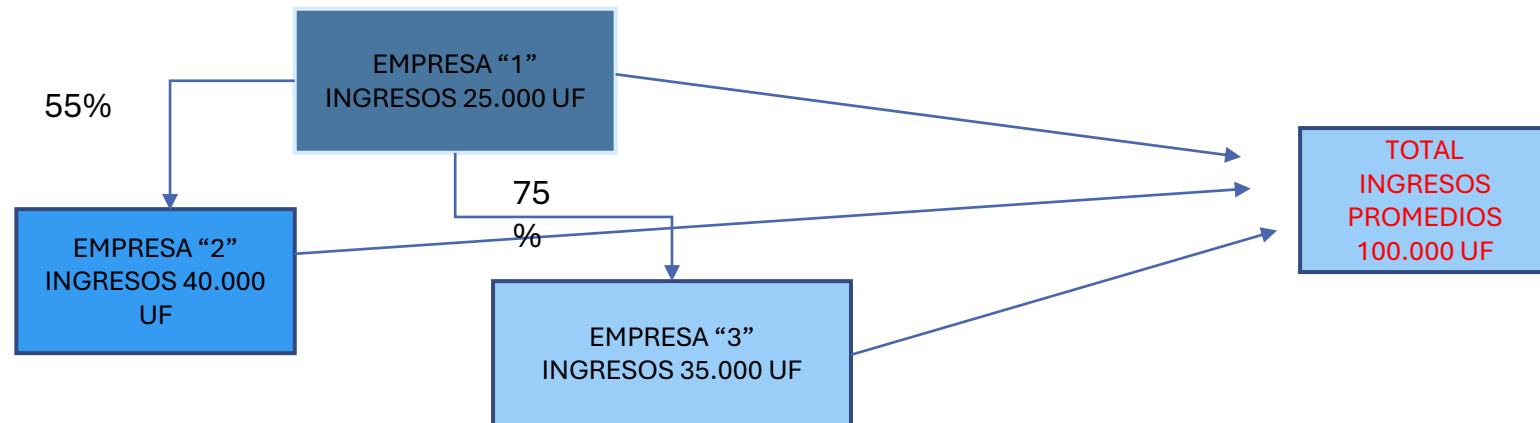
2.- Que el promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro, considerando los tres ejercicios anteriores a aquel en que se vaya a ingresar al régimen, no exceda de 75.000 unidades de fomento, y mantenga dicho promedio mientras se encuentren acogidos al mismo. Si la empresa ejerciera actividades por menos de 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios que corresponda a los que realice sus actividades

El límite de ingresos promedio de 75.000 unidades de fomento podrá excederse por una sola vez. Con todo, los ingresos brutos de un ejercicio no podrán exceder en ningún caso de 85.000 unidades de fomento.

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Normas de relación: Concepto de PYME Artículo 14 letra D) número 1.

Para el cálculo del promedio de los ingresos de 75.000 UF, se deberá sumar los ingresos de la empresas o entidades relacionadas. Por un controlador, definición indicada en el nuevo número 17 del artículo 8 del Código Tributario, mas del 50% o 10% de participación.



REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

Concepto de PYME Artículo 14 letra D) número 1.

El conjunto de los ingresos brutos que percibe la Pyme en el año comercial respectivo no debe exceder del 35% del total éstos, los ingresos por las actividades siguientes:

- Cualquiera de las descritas en los números 1º.- del artículo 20 de la LIR. No se computarán para el cálculo del límite del 35% las rentas que provengan de la posesión o explotación de bienes raíces no agrícolas.
- Cualquiera de las descritas en los números 2º.- del artículo 20 de la LIR

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

TRIBUTACIÓN RÉGIMEN ARTÍCULO 14 LETRA D) número 3:

NORMA GENERAL: Tributación de las empresas

Determinará la base imponible según contabilidad completa, sumando los ingresos del giro percibidos y deduciendo los gastos o egresos pagados en el mismo ejercicio comercial.



NOTA: SE USARÁ RENTA DEVENGADA EN EL CASO DE EMPRESAS RELACIONADAS CON RÉGIMEN 14 LETRA A)

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

TRIBUTACIÓN RÉGIMEN ARTÍCULO 14 LETRA D) número 3:

TRIBUTACIÓN DE LOS PROPIETARIOS:

Sus dueños, empresarios individuales, socios, accionistas pagarán sus los impuestos finales en base a retiros, distribuciones o remesas efectivas, con un crédito de primera categoría con imputación total al IGC o IA, es decir en un sistema de tributación totalmente integrado.

Esta integración es efectiva tributariamente desde el punto de vista del crédito de primera categoría que se relaciona con los retiros, distribuciones o remesas efectivas realizados por los propietarios o dueños a las empresas, sean estas últimas, personas jurídicas o empresas individuales.

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

TRIBUTACIÓN RÉGIMEN ARTÍCULO 14 LETRA D) número 3:

- Contabilidad: Renta efectiva con contabilidad completa o simplificada,
- Registros: Mientras no tengan rentas exentas no están obligados a llevar registros empresariales (RAI; SAC y REX)
- Tributación del impuesto global o adicional (impuestos finales): Retiros, distribuciones o remesas a sus dueños o propietarios, 100% del crédito de primera categoría que se afectaron los retiros, distribuciones o remesas, se traslada al dueño o propietario.
- Determinación de la base imponible del artículo 20: En términos de renta, su contabilidad es de renta percibida (devengada en el caso de empresas relacionadas), es decir la utilidad estará determinada por los ingresos percibidos menos gastos o costos efectivamente pagados

REGÍMENES TRIBUTARIOS ARTÍCULO 14 DE LA LIR

TRIBUTACIÓN RÉGIMEN ARTÍCULO 14 LETRA D) número 3:

- **Pagos provisionales mensuales:**
 - Una tasa de PPM del 0,25% al inicio de actividades
 - Una tasa de PPM del 0,25% si los ingresos brutos del giro del año anterior no exceden de 50 mil unidades de fomento en la actualidad de un 0,125%, por la baja de la tasa de primera categoría
 - Una tasa del 0,5% si los ingresos brutos del giro del año anterior exceden de 50 mil unidades de fomento.

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

- Régimen destinado a empresa micro, pequeñas y medianas, cuyos dueños o propietarios son contribuyentes de los impuestos finales, global complementario y adicional, es decir personas naturales con o sin residencia en Chile o personas jurídicas con residencia en el extranjero.
- En este caso las empresas que se acojan a este régimen quedaran liberados de pagar Impuesto de Primera categoría, y sus propietarios tributarán con la base imponible que determine la empresa, y se distribuirá o asignará según el porcentaje que tengan sobre las utilidades y si el estatuto social no lo indique, será según su porcentaje de participación en el capital social de la empresa.

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

REQUISITOS:

1. Que el capital efectivo al momento del inicio de sus actividades no exceda de 85.000 unidades de fomento, según el valor de esta al primer día del mes de inicio de las actividades.
 2. Que el promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro, considerando los tres ejercicios anteriores a aquel en que se vaya a ingresar al régimen, no exceda de 75.000 unidades de fomento, y mantenga dicho promedio mientras se encuentren acogidos al mismo. Si la empresa ejerciera actividades por menos de 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios que corresponda a los que realice sus actividades
- **El límite de ingresos promedio de 75.000 unidades de fomento podrá excederse por una sola vez. Con todo, los ingresos brutos de un ejercicio no podrán exceder en ningún caso de 85.000 unidades de fomento**

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

BENEFICIOS:

1. Quedará liberada del impuesto de primera categoría y sus propietarios se afectarán con impuestos finales sobre la base imponible que determine la empresa.
2. Estará liberada, para efectos tributarios, de llevar contabilidad completa, practicar inventarios, confeccionar balances, efectuar depreciaciones, aplicar corrección monetaria conforme con el artículo 41 y llevar los registros de rentas empresariales establecidos en el número 2 de la letra A.
3. La base imponible se afectará con los impuestos finales en el mismo ejercicio en que se determine, de la que no podrá deducirse ningún crédito o rebaja, salvo por los créditos del impuesto de primera categoría y el del artículo 33 bis.

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

OBLIGACIONES:

1. Realizará el control de los ingresos y egresos de acuerdo al registro electrónico de compras y ventas y en caso que no se encuentre obligada a llevar dicho registro, llevará un libro de ingresos y egresos.
 2. Las Pymes acogidas a este régimen deberán llevar un libro de caja que reflejará cronológicamente el resumen diario del flujo de sus ingresos y egresos.
 3. Para efectos de determinar la base imponible, se incluirán todos los ingresos y egresos, sin considerar su fuente u origen ni si se trata de cantidades no afectas o exentas conforme a la ley de la renta
 4. Formarán también parte de los ingresos para efectos de determinar la base imponible, las rentas percibidas con motivo de participaciones en otras empresas sujetas a la letra A o B del artículo 14 o sujetas al régimen del número 14 letra D).
- La Pyme podrá también llevar contabilidad completa, sin que se altere la forma de determinación de sus resultados tributarios conforme a este número 8.

RÉGIMEN TRIBUTARIO ARTÍCULO 14 D) NÚMERO 8

Pagos provisionales mensuales:

- ☐ Una tasa de PPM del 0,2 % al inicio de actividades
- ☐ Una tasa de PPM del 0,2 % si los ingresos brutos del giro del año anterior no exceden de 50 mil unidades de fomento, y 0,1% por rebaja de impuesto de primera categoría
- ☐ Una tasa del 0,5% si los ingresos brutos del giro del año anterior exceden de 50 mil unidades de fomento.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

La indemnización de cualquier daño emergente y del daño moral, siempre que la indemnización por este último haya sido establecida por sentencia ejecutoriada.

Lo dispuesto anteriormente no regirá respecto de la indemnización del daño emergente en el caso de bienes incorporados al giro de un negocio, empresa o actividad, cuyas rentas efectivas deban tributar con el impuesto de la Primera Categoría, sin perjuicio de la deducción como gasto de dicho daño emergente.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

Las indemnizaciones por accidentes del trabajo, sea que consistan en sumas fijas, renta o pensiones.

Las sumas percibidas por el beneficiario o asegurado en cumplimiento de contratos de seguros de vida, seguros de desgravamen

El valor de los aportes recibidos por sociedades, sólo respecto de éstas, y el sobreprecio, reajuste o mayor valor obtenido por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión, mientras no sean distribuidos.

Las devoluciones de capitales sociales.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

Mayor valor en la enajenación de bienes raíces situados en Chile, o de derechos o cuotas respecto de tales bienes raíces poseídos en comunidad, efectuada por personas naturales. Con todo, en los casos señalados no constituirá renta sólo aquella parte del mayor valor que no exceda, independiente del número de enajenaciones realizadas, del número de bienes raíces de propiedad del contribuyente, y con los requisitos antes señalados, la suma total equivalente a 8.000 unidades de fomento. Para el cómputo del valor de ésta se utilizará el que tenga al término del ejercicio en que tuvo lugar la enajenación respectiva. El Servicio mantendrá a disposición de los contribuyentes los antecedentes de que disponga sobre las enajenaciones que realicen para efectos de computar el límite señalado.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

El mayor valor que se obtenga en la enajenación ocasional de bienes muebles de uso personal del contribuyente o de todos o algunos de los objetos que forman parte del mobiliario de su casa habitación.

La asignación familiar, los beneficios previsionales y la indemnización por desahucio y la de retiro hasta un máximo de un mes de remuneración por cada año de servicio o fracción superior a seis meses. Tratándose de dependientes del sector privado, se considerará remuneración mensual el promedio de lo ganado en los últimos 24 meses

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

La alimentación, movilización o alojamiento proporcionado al empleado u obrero sólo en el interés del empleador o patrón, o la cantidad que se pague en dinero por esta misma causa, siempre que sea razonable a juicio del Director Regional

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

Las asignaciones de traslación y viáticos, a juicio del Director Regional

Las sumas percibidas por concepto de gastos de representación siempre que dichos gastos estén establecidos por ley

Las pensiones o jubilaciones de fuente extranjera

Las cantidades percibidas o los gastos pagados con motivo de becas de estudio

Las pensiones alimenticias que se deben por ley a determinadas personas, únicamente respecto de éstas.

NO CONSTITUYE RENTA, ARTÍCULO 17

Las remisiones, por ley, de deudas, intereses u otras sanciones.

Los premios de rifas de beneficencia autorizadas previamente por decreto supremo.

Las gratificaciones de zona establecidas o pagadas en virtud de una ley.

Las compensaciones económicas convenidas por los cónyuges en escritura pública, acta de avenimiento o transacción y aquellas decretadas por sentencia judicial

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

Se establece un impuesto de 25% que podrá ser imputado a los impuestos finales(IGC o IA). Conforme a lo anterior, para los contribuyentes que se acojan al Régimen Pro Pyme contenido en la letra D) del artículo 14, la tasa será de 25%. En el caso de los contribuyentes sujetos al régimen del artículo 14 letra A, el impuesto será de 27%. Este impuesto se determinará, recaudará y pagará sobre:

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

1º.- La renta de los bienes raíces en conformidad a las normas siguientes:

- a) Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título bienes raíces se gravará la renta efectiva de dichos bienes. Se podrá rebajar el impuesto territorial, solo en el caso de bienes raíces agrícolas
- b) b) En el caso de contribuyentes que no declaren su renta efectiva según contabilidad completa, y den en arrendamiento, subarrendamiento, usufructo u otra forma de cesión o uso temporal, bienes raíces, se gravará la renta efectiva de dichos bienes, acreditada mediante el respectivo contrato, sin deducción alguna. Se podrá rebajar el impuesto territorial solo en el caso de bienes raíces agrícolas

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

2º.- Las rentas de capitales mobiliarios consistentes en intereses, pensiones o cualesquiera otros productos derivados del dominio, posesión o tenencia a título precario de cualquiera clase de capitales mobiliarios, sea cual fuere su denominación.

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

3º.- Las rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas, compañías aéreas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos, sociedades de inversión o capitalización, de empresas financieras y otras de actividad análoga, constructora, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones.

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

4º.- Las rentas obtenidas por corredores, sean titulados o no, sin perjuicio de lo que al respecto dispone el N° 2 del artículo 42, comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero, y agentes de seguro que no sean personas naturales; colegios, academias e institutos de enseñanza particular y otros establecimientos particulares de este género; clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento.

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA, ARTICULO 20

5º.- Todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría ni se encuentren exentas.

6º.- Los premios de lotería, pagarán el impuesto, de esta categoría con una tasa del 15% en calidad de impuesto único de esta ley. Este impuesto se aplicará también sobre los premios correspondientes a boletos no vendidos o no cobrados en el sorteo anterior

ARTÍCULO 21 TRIBUTACIÓN GASTOS RECHAZADOS

Las sociedades anónimas, los contribuyentes del número 1 del artículo 58, los empresarios individuales, comunidades y sociedades de personas que declaren sus rentas efectivas de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar conforme a los artículos 65(Formulario 22), número 1, y 69 (Declaraciones anuales) de esta ley, un impuesto único de 40%, que no tendrá el carácter de impuesto de categoría.

ARTICULO 21 D.L. 824 -GASTOS RECHAZADOS

CONTRIBUYENTES:

IMPUESTO UNICO

- ▶ Empresario Individual
- ▶ Empresario Individual de Responsabilidad Limitada
- ▶ SpA
- ▶ Sociedades de Personas
- ▶ Sociedades Anónimas
- ▶ Sociedad en Comandita por Acciones

IGC O ADICIONAL

- ▶ Socios, Accionistas y Comuneros
- ▶ Contribuyentes de artículo 58 número 1

CUANDO:

- ▶ Declaren su renta efectiva de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, de los regímenes 14 letra A) y D) número 3

GASTOS RECHAZADOS ARTÍCULO 21 INCISO PRIMERO

Se gravarán con una tasa corporativa del 40% de la base imponible determinada.

- Las partidas del número 1 del artículo 33, que correspondan a retiros de especies o a cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al valor o costo de los bienes del activo y que beneficien directa o indirectamente a los relacionados a la empresa o sus propietarios, o bien, en aquellos casos en que el contribuyente no logre acreditar la naturaleza y efectividad del desembolso. La tributación señalada se aplicará, salvo que estas partidas resulten gravadas conforme a lo dispuesto en el literal i) del inciso tercero de este artículo.(No se encuentre identificado el o las personas naturales que beneficio el gasto)
- Las tasaciones de renta que impone el Servicio de Impuestos Internos. Artículo 35 y 36 D.L. 824

GASTOS RECHAZADOS ARTÍCULO 21 INCISO TERCERO

Los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, que sean propietarios, comuneros, socios o accionistas de empresas, comunidades o sociedades que determinen su renta efectiva de acuerdo a un balance general según contabilidad completa, deberán declarar y pagar los impuestos referidos, según corresponda, más un monto equivalente al 10% de las citadas cantidades. Esta tributación se aplicará en reemplazo de la establecida en el inciso primero

GASTOS RECHAZADOS ARTÍCULO 21 INCISO TERCERO

- i) Los señalados en el artículo 33 número 1, que signifiquen un desembolso en efectivo o en especies, y que se encuentre identificado (Socio, Accionista, Comunero, Empresario Individual) el beneficiario del gasto.
- ii) Los préstamos otorgados a los socios, accionistas o comuneros por parte de las sociedades a que pertenecen.
- iii) El beneficio que represente el uso y goce de los bienes del activo de la empresa por parte de los socios, accionistas, comunero y empresario individual, que no sea necesario para producir la renta.
- iv) En el caso que cualquier bien de la empresa, comunidad o sociedad sea entregado en garantía de obligaciones, directas o indirectas, del propietario, comunero, socio o accionista, y ésta fuera ejecutada por el pago total o parcial de tales obligaciones, se aplicará la tributación de este párrafo al propietario, comunero, socio o accionista cuyas deudas fueron garantizadas de esta forma. En este caso, la tributación referida se calculará sobre la garantía ejecutada, según su valor corriente en plaza, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Tributario.

GASTOS RECHAZADOS ARTICULO 21 INCISO SEGUNDO

No se gravarán con este impuesto los siguientes conceptos:

- Impuestos establecidos en esta misma ley.
- Multas e intereses y reajustes pagados a fisco, municipalidades y organismos públicos.
- Gastos anticipados, que deben ser aceptados en ejercicios posteriores.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ilumina el futuro

Santiago

| Concepción

| Valdivia

| Puerto Montt